

시 정 사 항

1. 제 목 : 경비 위탁용역 계약금액 산정 부적정

2. 관계기관 : \$\$병원

3. 내 용 : \$\$병원에서는 각종 시설물 보호 및 환자 안전관리와 내원객의 편의 제공 등을 위하여 [표 1]과 같이 경비용역 계약을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 및 「계약사무규정」 제41조제7호에 근거하여 수의계약 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 경비용역 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체
경비용역	₩₩₩,₩₩₩	'16.01.01. ~ '16.12.31.	◆◆◆◆회(B사업소)
경비용역	₩₩₩,₩₩₩	'14.07.01. ~ '15.06.30.	◆◆◆◆회(B사업소)

「지방세법」 제82조의3 및 제82조의4에 따르면, 주민세 종업원분의 표준세율은 종업원 급여총액의 1천분의 5로하며, 해당 사업소의 종업원 수가 50명 이하인 경우('16.1.1. 이후부터는 최근 12개월간 해당 사업소 급여총액의 월평균 금액이 136백만 원 이하인 경우)에는 종업원분을 부과하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 경비용역 계약을 수의계약으로 체결하고자 할 때에는 업체에서 제시한 견적서에 주민세 종업원분이 포함되어 있다고 이를 그대로 인정하여 계약금액에 반영해서는 안 되며, 계약이행을 위한 필요 인원 등을 검토하여 주민세 납부 대상인지를 확인한 후 면세 대상일 경우 주민세 종업원분 금액이 제외되도록 계약 관련 업무를 처리하여야 합니다.

그런데 \$\$병원 경비용역 계약현황을 살펴본 결과, 경비용역 계약이행 인원은 6명으로 주민세 면세 대상에 해당하는 데도, 계약업무 담당자가 관련 법률을 인지하지 못하여 계약상대자가 제출한 주민세가 포함되어 있는 견적서를 그

대로 인정하여 계약금액을 산정함으로써, 계약기간('14년 ~ '16년 10월) 동안 주민세 종업원분 660,085원을 과다 지급 결과를 초래하였습니다.

4. 조치할 사항

○ \$\$병원장은

- 계약업체에 지급한 면세대상 주민세 종업원분 660,085원을 환수 조치하시기 바라며,(시정)

○ CC이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)